المسألة الرابعة : ما سكت عنه الشارع :

ما سكت عنه الشارع ، ولم يرد نص بتحريمه ، فهو حلال ؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة ، دل على هذا قوله تعالى : ﴿هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة : ٢٩] ، وحديث أبي الدرداء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رسول الله ﷺ قال : (ما أحل الله في كتابه فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو ، فاقبلوا من الله عافيته ، فإن الله لم يكن لينسى شيئاً ، وتلا : ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ [مريم :٦٤] [(١)] .

المسألة الخامسة : ما يكره أكله :

يكره أكل البصل والثوم وما كان في معناهما مما له رائحة كريهة ؛ كالكراث والفجل ، ولا سيما عند حضور المساجد وغيرها من مجامع الذكر والعبادة ؛ لحديث جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رسول الله ﷺ قال : (من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا ، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس)[(٢)] يعني : شجرة الثوم ، وفي رواية : (حتى يذهب ريحها) . فإن طَبَخَ هاتين البقلتين حتى يذهب ريحهما ، فلا بأس بأكلهما ؛ لقول عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (فمن أكلهما فليمتهما طبخاً)[(٣)] . وفي رواية لجابر رضي الله عنهما : (ما أراه يعني إلا نَيئه)[(٤)] .

المسألة السادسة : آداب الأكل :

للأكل آداب ينبغي الحرص عليها ، وهي :

١- التسمية عند ابتداء الأكل : لحديث عمر بن أبي سلمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : كنت غلاماً في حجر رسول الله ﷺ ، وكانت يدي تطيشُ في الصَّحْفَة ، فقال

(١) أخرجه الحاكم (٢/٣٧٥) وصححه ، ووافقه الذهبي .
(٢) رواه البخاري برقم (٥٤٥٢) ، ومسلم برقم (٥٦٤) .
(٣) أخرجه مسلم برقم (٥٦٧) .
(٤) جامع الأصول (٨/٢٨٠) .